



**1º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - SEDE JULIACA**  
EXPEDIENTE : 01238-2022-62-2111-JR-PE-03  
JUEZ : CARMEN MAMANI NUÑEZ  
ESPECIALISTA : FLORES QUISPE SALLY MONICA (3SEC JUP)  
ABOGADO : DEFENSA PUBLICA DE SAN ROMAN ,  
MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE SAN ROMAN ,  
TESTIGO : LAYME CASTILLO, KATERIN  
IMPUTADO : **QUISPE CHAYÑA, GUMERCINDO**  
DELITO : AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES  
DEL GRUPO FAMILIAR  
AGRAVIADO : **APAZA VILCA, JUSTINA**

\*\*\*\*\*

### **AUTO QUE DECLARA CONSENTIDA LA SENTENCIA**

#### **RESOLUCIÓN N° 12-2024**

Juliaca, tres de julio

Del año dos mil veinticuatro. -

**DE OFICIO: VISTOS:** Los autos y estando al estado del presente proceso, y;

#### **CONSIDERANDO:**

##### **PRIMERO: DEL MARCO NORMATIVO. -**

1.1 Que, el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en su numeral 6) establece sobre la pluralidad de instancias. -

1.2 El artículo 416° del Código Procesal Penal, regula que el recurso de apelación procederá contra: "a. Las sentencias".

1.3. El artículo 414° numeral 1 establece que: "Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son: "b) Cinco (5) días para el recurso de apelación contra sentencias".

1.4. Que, el artículo 123° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al ámbito penal en su numeral 2), establece que una resolución adquiere la institución de cosa Juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir el plazo sin formularlos.

**SEGUNDO: DEL CASO EN CONCRETO.-** Que mediante Sentencia N° 200-2022 recaída en la Resolución N° 11-2022 de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidos, se emitió a favor del acusado **Gumercindo Quispe Chayña**, Sentencia Absolutoria, la misma que ha sido válidamente notificada a las partes

procesales en sus respectivas casillas electrónicas en fecha 27 de enero del año 2023, el cual se corrobora con la guía de entrega de notificaciones electrónicas, de igual forma se ha cumplido con notificar a la agraviada en fecha 09 de mayo del año 2023 mediante cedula de notificación en su domicilio real; y al no existir recurso impugnatorio alguno dentro del plazo de ley, debe declararse consentida la sentencia y devolverse al juzgado de origen para la ejecución respectiva.

Por tales consideraciones y la norma antes glosada;

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR CONSENTIDA** la Sentencia N° 200-2022 recaída en la Resolución N° 11-2022 de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidos, que resolvió: "3.1. **ABSOLVIENDO** por insuficiencia probatoria al acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYNA** cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia-, como **AUTOR de la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en su modalidad de LESIONES, en su forma de AGRESIÓN FÍSICA EN CONTRA DEL INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR,** previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122-B del Código Penal, concordante con el numeral 1 del artículo 108-B del mismo cuerpo normativo, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA (...)**" Con lo demás que contiene.

**SEGUNDO: SE GIREN** los oficios correspondientes, cumplido sea, **SE REMITAN** los actuados al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román Juliaca, para la ejecución correspondiente. T.R y H.S.